

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 감사의뢰 주체에 대한 규정 조항 개선

소 관 부 서 ●실

조 치 부 서 ●실

내 용

1. 업무 개요

●실에서는 공단의 고유업무인 승강기 검사와 관련하여 검사신청 안내, 접수, 검사실시, 검사결과 통보 및 사후관리 등의 내규를 제정하여 지역사무소의 승강기 검사자 등이 준수하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단 「감사규정」 제5조 제1항에서는 감사업무를 ①회계 및 이와 관련된 업무의 감사, ②관계 법령, 정관 및 공단 내규 등에서 정하는 업무에 관한 감사, ③감사기관, 주무부처 등으로부터 지시 또는 의뢰 등을 받은 감사, ④이사장 또는 이사회가 요청하는 사항의 감사, ⑤비상임 이사가 2명 이상의 연서로 공단의 운영과 관련하여 특정 사안에 대해 요청한 감사, ⑥진정 및 건의와 기타 제보사항에 대한 특정감사 또는 익명신고, 조사 등으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공공기관의 상임감사는 독립적인 입장에서 기관의 전반적인 경영활동을 조사·점검하여 공정하고 투명한 운영을 보장하는 역할을 수행하고 있으며, 감사원 「공공감

사기준」 제8조에서는 감사업무를 수행함에 있어 실질적인 독립성뿐만 아니라 독립성을 의심받을 수 있는 상황의 배제 등 외관상의 독립성도 유지하도록 하고 있다.

공단에서는 감사대상 등을 「감사규정」 제5조 제1항에 따라 분류하고 있으며, 상임 감사의 지시가 아닌 외부 등에서 요청하는 감사는 ‘감사기관, 주무 부처의 지시 또는 의뢰 사항’, ‘이사장 또는 이사회가 요청하는 감사’, ‘비상임 이사 2명이 연서로 공단의 운영과 관련하여 요청하는 감사’ 등으로 구분함에 따라 상임감사에게 감사를 요청할 수 있는 주체는 감사기관, 주무 부처, 이사장 또는 이사회, 비상임 이사 2명이다.

그러나 ●실에서 소관하는 내규인 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제23조를 보면 검사담당부서장(●실장)은 검사업무와 관련된 직원이 규정을 위반하거나 고의 또는 과실로 위법·부당하게 승강기 검사를 실시하였다고 판단 되었을 때 감사의뢰를 요구할 수 있다고 하고 있어 「감사규정」의 감사요청의 주체와 상이하게 규정하고 있는 부분이 있다.

상기와 같은 기관 경영의 책임자인 이사장이 아닌 사업 담당 부서장이 상임감사에게 감사를 요청할 수 있는 근거는 감사의 독립성 확보 취지와 맞지 않다.

관계부서 의견 ●실에서는 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 개정 시 해당 내용을 포함하여 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●실장은 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제23조의 검사담당부서장이 감사의뢰를 요구할 수 있다고 규정한 부분을 이사장은 감사의뢰를 요구할 수 있다는 취지로 개정하시기 바랍니다. (개선)